



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 9/4/25
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: TC-005888.989.25-8.

REPRESENTANTE: Transnew Limeira Transportes Rodoviários Ltda.

REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo.

ASSUNTO: Representação formulada com pedido de medida cautelar contra termos do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo com o propósito de tomar serviços de transporte de pacientes para tratamento em outras localidades.

ADVOGADOS: Fabricio Andrade dos Reis (OAB/SP 250.417), Paulo Sergio Dias Santana Junior (OAB/SP 264.001), Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) e Ana Carolina Priuli Mota (OAB/SP 246.938).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. TRANSPORTE DE PACIENTES. ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXCESSO NA CARACTERIZAÇÃO DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE COMUM DE PASSAGEIROS. REQUISITO DE HABILITAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTIMADO. INCORREÇÃO RECONHECIDA. PROPOSTA DE MULTA AFASTADA. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Transnew Limeira Transportes Rodoviários Ltda. subscreveu representação, com pedido de medida cautelar, em face de termos do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo com o propósito de tomar serviços de transporte de pacientes para tratamento em outras localidades.

Em suma, questionou a exigência da apresentação de atestados de qualificação operacional comprobatórios, como parcela de maior relevância técnica, da aptidão específica para o “transporte de pacientes em tratamento de saúde” (item 6.1.2 do Anexo I), posto que o regime de execução do serviço fosse o mesmo para transporte comum de passageiros por vans, sem nenhuma característica própria definida no edital.

De outra parte, apontou inconsistência entre o valor total estimado da futura contratação (item 1.3) e aquele resultante da soma de valores por quilometragem percorrida (Anexo – I), requerendo a paralisação do procedimento licitatório e ulterior correção do Edital.



Considerados os aspectos impugnados, Sua Excelência o Conselheiro Renato Martins Costa determinou liminarmente a paralisação do certame e o processamento da matéria no rito da Cautelar em Procedimento de Contratação (eventos 10 e 20 – DOE de 24/3/25), conforme referendado por este E. Plenário na sessão do último dia 26 de março (evento 32).

Em resposta, a Administração assentiu não apenas com a supressão da regra de habilitação impugnada, mas também quanto à somatória do valor previsto para 12 (doze) meses de vigência da correspondente Ata de Registro de Preços, informando ter promovido a retificação do Termo de Referência, com a subsequente publicação no site do Município e no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas (evento 30).

Com a vista regimental, o d. MPC opinou pela procedência, sugerindo a aplicação de multa em virtude da falta de encaminhamento de cópia integral do edital e da continuidade do pregão após as correções voluntárias dos pontos impugnados.

Indo além, propôs questionamentos contra a requisição de comprovante da homologação/deferimento de plano de recuperação (item 9.5.2) e utilização do SRP – Sistema de Registro de Preços, tendo em vista r. Julgados deste E. Tribunal em casos análogos.

É o relatório.

ARPH



VOTO

De modo tardio, a ordem de paralisação do certame expedida por este E. Tribunal restou aparentemente atendida, conforme avisos constantes nos endereços eletrônicos indicados pela Administração.

Por não vislumbrar até aqui manifesta intenção de subverter a determinação desta E. Corte, tampouco prejuízo concretamente considerado, deixo de acatar a proposta de multa formulada pelo d. MPC, com a advertência de que eventual reincidência poderá dar ensejo ao sancionamento previsto no inciso III, do art. 104 da Lei Complementar nº 709/93.

No mérito, entendo igualmente despropositada a fixação da parcela de maior relevância técnica, para efeito de habilitação, consubstanciada na apresentação de atestado comprobatório da “prestação de serviços de transporte de pacientes em tratamento de saúde” (item 6.1.2 do TR – Termo de Referência), já que, segundo consta, o modo de execução previsto é o do transporte comum de passageiros, sem qualquer outra especificidade técnica.

Isto porque a relação de compatibilidade lógica estabelecida na norma jurídica aplicável prescreve a possibilidade de se exigir certidões ou atestados que demonstrem a capacidade operacional na execução de “serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”, consoante disposto no inciso II, do art. 67 da Lei nº 14.133/21.

Deverá o edital, portanto, ser aperfeiçoado para que o texto da regra de qualificação técnica corresponda ao conceito do objeto licitado, permitindo a apresentação de atestados de transporte de passageiros similares, sem a referência ao serviço de saúde.

Igualmente incontroverso, o erro na indicação do valor total estimado da despesa fora admitido pelo Poder Público, cabendo as correções necessárias.



Não tendo sido matéria expressamente impugnada no início do processo, as considerações do d. MPC não contidas no objeto da representação deverão ser avaliadas oportunamente pela Administração.

Nessa conformidade, acolhendo o r. Parecer do d. MPC na medida do quanto explicitado na motivação deste julgado, **VOTO no sentido da procedência da Representação, a fim de que a Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, se já não o fez, adote as seguintes providências: a) suprima a obrigatoriedade de apresentação de atestado de qualificação técnica comprobatório do serviço de transporte de pacientes em tratamento de saúde, adequando o Termo de Referência e demais disposições editalícias correlacionadas ao disposto no inciso II, do art. 67 da Lei nº 14.133/21; e, b) retifique o valor total estimado da contratação.**

Recomendo à Administração, ainda, avaliar as questões expostas pelo d. MPC à vista da Jurisprudência deste E. Tribunal.

Intimem-se os Interessados, especialmente a Representada para que, ao elaborar o novo Ato Convocatório da licitação, incorpore as determinações aqui especificadas, providenciando tanto a publicidade como a reabertura obrigatória dos prazos, na forma do § 1º, do art. 55 da Lei nº 14.133/21.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

JOSUÉ ROMERO
Conselheiro Substituto - Auditor